	toà. - Căn cứ Điều 176 BLTTDS
8	Luận điểm chính: - nguyên đơn đã thực hiện đúng điều khoản giao hàng trong HĐ nhưng lại không nhận được bất kỳ sự thanh toán nào từ phía bị đơn - Chúng tôi đã rất có thiện chí chờ đợi, đã viết thư, gọi điện yêu cầu bên bị đơn nhưng cũng không nhận được bất kỳ sự thanh toán nào từ phía bị đơn. - Phía bị đơn cũng đã thừa nhận số nợ trên đã xác nhận đã tồn tại việc giao hàng, việc thiếu tiền hàng của họ nhưng họ vẫn không thanh toán tiền hàng cho chúng tôi.

Mã số: LS.DS/TN-38/240

----------*----------

Mekonimex là chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ. Ngày 15/02/năm X, để phục vụ cho hoạt động xuất khẩu của mình, Mekonimex do ông Nguyễn Phú Kiệt - Phó Giám đốc chi nhánh đại diện- đã tiến hành giao kết hợp đồng với công ty TNHH Tám Giùm; phía công ty Tám Giùm do công Châu Văn Giùm - Giám đốc công ty- làm đại diện. Sau khi bàn bạc và thoả thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng gia công mặt hàng hải sản đông lạnh xuất khẩu với các điều khoản như sau:

Công ty Tám Giùm chịu trách nhiệm thu mua nguyên liệu và gia công chế biến cho chi nhánh Mekonimex mặt hàng ghẹ xanh và tôm càng xanh xuất khẩu đông lạnh,.

+ Chủng loại: Ghẹ xanh 3 chấm, tôm càng xanh bóc vỏ;

+ Số lượng: 5.000 kg ghẹ; 1000 kg tôm;

+ Yêu cầu: Ghẹ cắt mảnh đông lạnh 500 gr/hộp, 40 hộp/thùng; tôm bóc vỏ 300gr/khay, khay xốp bọc ni lông;

+ Đơn giá tạm tính: 32.000đ /kg ghẹ; 85.000đ/kg tôm.

+ Thanh toán:

Mekonimex sẽ ứng trước cho công ty Tám Giùm 20% tổng giá trị hợp đồng ngay sau khi ký kết; 80% còn lại sẽ thanh toán theo biên bản giao nhận hàng hoá; Tổng số hàng sẽ được giao thành 10 đợt;

Hai bên sẽ thanh toán theo số lượng và đơn giá thực tế (căn cứ vào hoá đơn xuất hàng gia công có xác nhận của hai bên) trên cơ sở quy trình kỹ thuật sản xuất chế biến của từng loại hàng gia công..

Quá trình thực hiện hợp đồng, phía công ty Tám Giùm đã vi phạm nghĩa vụ giao hàng ngay từ đợt đầu tiên, cụ thể là đã cố tình kéo dài thời hạn giao hàng, đến khi giao hàng thì hàng không đạt chất lượng và số lượng. Bản thân Giám đốc Công ty nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ cũng đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu phía Tám Giùm thực hiện hợp đồng nghiêm túc, giao hàng đúng thời hạn nhưng đều không đạt kết quả. Phía Mekonimex kiên quyết không nhận hàng. Tranh chấp phát sinh.